



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.04.11
10:32:11 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΒΞ446907Κ-Ε5Α

Ταχ. Δ/ση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1
85133 ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες: Πιερράτος Αναστάσιος
Τηλέφωνο: (22413) 60379

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ**

Αριθμ.1108 /10-04-2025

Ο Αναπληρωτής Διοικητής αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την αριθμ.38/2025 σύμβαση για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝ Ρόδου για το χρονικό διάστημα από 25-03-2025 έως και 24/09/2025 με την ανάδοχο εταιρεία «SARP FACILITY MANACEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
2. Την Υπουργική Απόφαση 8233/27-03-2025 (ΦΕΚΒ'1476/Β27.03.2025) περί «καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες της χώρας» σε ποσοστό 6,02%
3. Τις διατάξεις του ν.3863/2010 άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας παροχής υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών Φύλαξης και Καθαριότητας των Ν.Π.Δ.Δ.
4. Το γεγονός ότι το συνολικό μηνιαίο τίμημα δεν υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών υπηρεσιών της ΕΚΑΠΥ (πρώην ΕΠΥ). (αξία με ΦΠΑ /τμ καθαρισμού).
5. Το με αριθμ.πρωτ.6458/01-04-2025 έγγραφο της συμβαλλόμενης εταιρείας «SARP FACILITY MANACEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» σχετικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης κατά ποσοστό 6,02% σύμφωνα με την υπουργική απόφαση όσο αφορά τα εργατικά και ασφαλιστικά κόστη μόνο.
6. Το άρθρο 8^ο της σύμβασης σύμφωνα με το οποίο:
*«.....Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν τροποποιήσεις των συμβατικών όρων θα υποβάλλονται εκ νέου στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 43 παρ.21 του ν.4605/2019 (Α' 52/01-04-2019,διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α'81/28-05-2019) (βλ.Ε.Σ. Ζ' κλιμ.339/2021).».*
7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/α/8-8-2016) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα την περιπ. γ', παραγ.αα, του άρθρου 132 "Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (άρθρο.72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «...γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας, Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο». « ... Χωρίς να απαιτείται

επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α έως δ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων...»

8. Τη με αριθμ.3275/14-06-2022 παροχή διευκρινήσεων της ΕΑΔΗΣΥ «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και κατώτατου και κατώτατου ημερομισθίου...».
9. Στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας , ορίζεται ο όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής της σύμβασης , υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής. Ειδικά για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ορίζεται ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 και του άρθρου 53 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4965/2022 -12/09-2022, σύμφωνα με τον τύπο: $T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \alpha)$. Όπου α : το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, $T_{\text{προσφοράς}}$: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T : η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της.
10. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση (προσαύξηση ποσού) άρθρου 1 της σύμβασης 38/2025 δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της ($6,02 \leq 50\%$ του ορίου).
11. Το γεγονός ότι το ποσοστό τροποποίησης της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 10% (de minimis τροποποίηση) όποτε δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 43 παρ.21 του ν.4605/2019 (Α' 52/01-04-2019, διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α'81/28-05-2019) (βλ.Ε.Σ. Ζ' κλιμ.339/2021) όπου οι τυχόν τροποποιήσεις των συμβατικών όρων θα υποβάλλονται εκ νέου στον προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Το γεγονός ότι σε περίπτωση τροποποίησης - επαύξησης του προϋπολογισμού της σύμβασης δεν απαιτείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου του έτους 2025 καθώς διατίθενται σχετικές πιστώσεις ήτοι: $65.792,69 / 6,02\% = 69.736,58$ προ ΦΠΑ και $86.473,36$ με ΦΠΑ 24% άρα 29.342,52 ευρώ για όλο το διάστημα της σύμβασης
13. Την αριθμ.13/13-06-2024, θέμα 35ο (ΑΔΑ:ΨΟΦΕ46907Κ-ΣΓ6), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, «Εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διοικητή».

Αποφασίζει

1. Την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 38/2025 ισχύουσας σύμβασης των υπηρεσιών «Καθαριότητας του ΓΝ Ρόδου» με την ανάδοχο εταιρεία «SARP FACILITY MANACEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», σε συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση 8233/27-03-2025 περί «καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες της χώρας» με ισχύ από την 1^η Απριλίου 2025 και συγκεκριμένα: $65.792,69 / 6,02\% = 69.736,58$ προ ΦΠΑ και $86.473,36$ με ΦΠΑ 24% άρα 29.342,52 ευρώ για όλο το διάστημα της σύμβασης.
2. Την ανάρτηση αυτής στη «Διαύγεια» όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα.
4. Την επικύρωση της παρούσας απόφασης από το ΔΣ μόλις αυτό συσταθεί.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ